

1500738-86.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... pela Defesa, para haver o crime de tráfico, não é necessário que o acusado seja preso no ato da venda da mercadoria proibida (confira-se o artigo 33 da Lei Antidrogas). Para a caracterização de delito de tráfico deverá ser observada a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem com as circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500738-86.2022.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 20 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr.

FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Nathalie Cristina Cardoso, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500738-86.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053596/2022 - DISE-

DEL.SEC.SANTOS, 23225932 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 30/22/218 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 2053596 - DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARLLY QUARESMA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ARLLY QUARESMA SILLVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Lei Antidrogas, porque no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta de 15h40min, na Rua Doutor Cochrane, 194, Vila Nova, nesta cidade e Comarca, guardava 25 (vinte e cinco) "pedras de crack", pesando aproximadamente 4g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (págs. 52/55).

O réu foi preso em flagrante (págs. 01/16).

Auto de exibição e apreensão (pág. 10).

Folha de antecedentes criminais (págs. 25/29).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 36/41).

O réu foi notificado (pág. 87) e apresentou defesa preliminar (págs. 68/80 e 90/91), tendo sido a denúncia recebida em 13 de abril de 2022 (págs. 97/99), oportunidade em que mantida a prisão preventiva.

Laudo pericial (págs. 107/109 e 127/128).

Em audiência de instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas, conforme mídia e termo nos autos (págs. 131/132).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com fixação de pena acima do mínimo, consideração da reincidência, não-aplicação de causa de diminuição e de regime inicial fechado (págs. 136/142).

A Defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 com a aplicação de pena-base mínima e direito ao apelo em liberdade (págs. 148/154).

É o relatório necessário.

À fundamentação e decisão.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, que vem assim previsto na Lei nº 11.343/2006:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A pretensão punitiva é procedente.

Consigno, inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 107/109) e pelos depoimentos coligidos. A autoria também foi demonstrada a contento. Senão vejamos.

O réu, ao se autodefender, negou a prática do tráfico. Disse, em síntese, que mora ali perto. Trabalhou naquele dia e tinha ido no bar do Luciano. Estava sentado na cadeira esperando sua vez de jogar sinuca quando foi abordado. Estava com 50 reais amarrado no cordão para pagar o jogo e o que estava consumindo. Não viu os policiais encontrarem a droga, eles que vieram com uma sacola verde, mas nunca tocou naquela sacola. Questionado, disse que não conhecia esses policiais. Contudo, a versão apresentada pelo acusado soçobra diante dos relatos prestados pelas testemunhas, senão vejamos:

O policial militar Artur Dalsin Júnior declarou, em síntese, que se dirigiram com uma viatura descaracterizada para um local conhecido como venda de drogas, principalmente crack, próxima ao mercado municipal. Em campana, visualizaram o réu pegando algo de uma pessoa e entregando algo, em uma situação compatível com a venda de droga. Ele estava se deslocando até um muro. Fizeram a abordagem dele e foram até o local onde ele estava pegando o entorpecente, que era o buraco do muro, e lá tinham 25 pedras de crack. O réu tinha cinquenta reais no bolso. Questionado, disse não se recordar se eram notas de pequeno valor. O indivíduo que estava comprando não foi abordado porque estavam apenas em dois policiais. O réu confessou o delito informalmente no momento da abordagem.

No mesmo sentido e ratificando o depoimento da testemunha anterior, o depoimento do policial militar Diego Alves Siqueira Cerri, que disse, em suma, que estavam em operação policial e se dirigiram à área próxima ao mercado municipal. Avistaram o

rêu parado em uma cadeira em atitude suspeita, próximo a um bar. Encostaram a viatura e passaram a monitorá-lo. Passou uns 15 minutos e viram ele fazendo uma venda e essa pessoa saiu em direção contrária da viatura. Esperaram ele voltar e se sentar novamente na cadeira e foram abordá-lo. Quando foram abordá-lo ele tentou escapar, conseguiram imobilizá-lo. Viram que quando ele foi fazer a venda ele se dirigiu a um muro. Perto do muro estava a sacola com drogas. Questionado, disse que o dinheiro apreendido estava em trocado. Na cadeira, só tinha o réu sentado. Uns dois, três metros para frente tinha um bar com pessoas.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes arestos:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.”

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

“A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (RJTACRIM 48/228).

“Entorpecente - Insuficiência de provas - Não ocorrência - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório seguro que demonstra a prática do delito de tráfico. Prova - Palavras dos policiais - Validade - Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente. Causa de aumento de pena - Artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 - Caracterização - Delito cometido no interior do presídio - Apelação do réu não provida.”

(TJSP, Apelação 990092195549, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

“PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório seguro e coeso Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Prova segura -

Condenação mantida - Reincidência não verificada - Réu tecnicamente primário - Substituição da pena por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Réu que praticou novo delito durante o livramento condicional - Alteração do regime para o aberto permitida - Recurso parcialmente provido para esse fim (voto 8006). (TJSP, Apelação 990081609592, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

Assim, a versão do réu restou isolada nos autos e não há motivos para se desconfiar da validade da palavra dos agentes que efetuaram a prisão do acusado, porquanto o réu sequer era conhecido pelos Policiais, não havendo motivos plausíveis que ensejassem perseguição, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que o delito tenha sido forjado.

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

E, nesse aspecto, de se cogitar a inversão do ônus da prova no processo crime em relação aos fatos desconstitutivos da pretensão punitiva estatal, por ser tal prova facilitada ao réu e, na maioria das vezes, impossível ao órgão acusador, na esteira da clássica doutrina da inviabilidade de produção da prova negativa.

Ainda, a tese defensiva subsidiária de que o réu é usuário de drogas e que, portanto, a droga apreendida era destinada ao consumo próprio não se sustenta em razão da sua quantidade. Ademais, a condição de usuários de substância entorpecente não tem o condão de afastar o exercício do tráfico de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante, coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o uso possa ser sustentado.

Cumprе salientar que, diferentemente do sustentado pela Defesa, para haver o crime de tráfico, não é necessário que o acusado seja preso no ato da venda da mercadoria proibida (confira-se o artigo 33 da Lei Antidrogas). Para a caracterização de delito de tráfico deverá ser observada a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem com as circunstâncias da prisão, a conduta do agente e seus antecedentes, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Em corroboração, pelo exposto na folha de antecedentes do réu (págs. 21/24), verifica-se que ele já possui envolvimento pretérito com práticas criminosas, sendo reincidente no crime de tráfico.

Com isso, reputo não haver amparo para a afirmação da aquisição das drogas para uso próprio, tendo por base a quantidade de droga, aos antecedentes dos agentes, bem como as provas que foram coligidas aos autos.

Portanto, a quantidade e espécie da droga apreendida, aliado ao local da prisão conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos seguros e harmônicos prestados pelos policiais, levam à certeza de que o réu é traficante das drogas apreendidas, impondo-se, pois, a sua condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico.

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que, diferentemente do sustentado pelo Ministério Público, o réu não possui maus antecedentes, concorde ao axioma da presunção de inocência ou não-culpabilidade, observado o teor da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que impossível a utilização de ações penais

em curso para majoração da pena base e que a única condenação anterior será utilizada para fins de reincidência.

Os motivos, circunstâncias e as consequências do crime não são especialmente reprováveis.

A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento elevado dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

De outro lado, considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo certo que nos dias de hoje o crack é o entorpecente que tem causado mais efeitos devastadores à sociedade, vez que leva os usuários a condições desumanas, e analisando os elementos descritos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas, necessário que a fixação da pena-base deve ser estabelecida acima mínimo legal, motivo pelo qual a elevo em 1/6 (um sexto), sendo estatuída em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais ao pagamento de 583 dias-multa. Não estão presentes quaisquer circunstâncias atenuantes de forma comprovada e, quanto às agravantes, há a reincidência ESPECÍFICA (artigos 61, inciso I, e 63 do Código Penal), como se vê a págs. 22/24 (proc. 1508762-64.2018.8.26.0562), motivo pelo qual fixo a pena intermediária com novo acréscimo em 1/6 (um sexto), resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

Na terceira fase, não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, pois o réu não preenche o requisito concernente à primariedade, à vista da já citada reincidência.

Com isso, estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado é o único que se amolda ao caso concreto, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade de pena impingida e a supracitada reincidência específica (artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal), evidenciando, em reforço, que os regimes mais brandos já não foram suficientes à repreensão e prevenção do delito.

Pela quantidade de pena aplicada ao réu e a reincidência, incabível a substituição da presente pena privativa de liberdade por eventuais restritivas de direito, ex vi do art. 44, incisos I a III, do Código Penal, ou mesmo a aplicação do sursis, conforme artigo 77 do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o retro exposto e todo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ARLLY QUARESMA SILVA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados em seu mínimo legal.

Por não preencher o requisito temporal previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, observado o teor do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos - Lei nº 8.072/1990), deixo de progredir o réu (§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal).

Legalmente preso, não poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade, em razão, especialmente, do obrigatório regime inicial fechado, da reincidência específica, da quantidade de pena e da repercussão social que o delito praticado ocasiona, sendo, de rigor, a manutenção preventiva da segregação da liberdade à preservação da ordem pública (§1º do artigo 387 do Código de Processo Penal). Expeça-se, se necessário.

Encaminhe-se o entorpecente para incineração, se ainda não providenciada.

Nos termos do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/2006, DECRETO o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de pág.

10, em favor da UNIÃO, revertendo-se diretamente ao FUNAD. Expeça-se o necessário.

Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual

11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, se o caso.

Com o trânsito em julgado, cumpram-se as formalidades legais, expedindo-se, se necessário, e, após, arquivem-se.

P.I.C.
Santos, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA